

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1949/2532

นายเสมอ โสติพิณฑะ

โจทก์

นายชาญ นาคสุข

จำเลย

นายชาญ นาคสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าครบกำหนดยื่นฎีกาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2532 เพราะนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 21 มิถุนายน 2532 เมื่อโจทก์ (น่าจะ เป็นจำเลย) ยื่นฎีกาในวันนี้จึงเกินกำหนดเวลา จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า จำเลยไม่มีเจตนาจงใจที่จะไม่ยื่นฎีกาภายในกำหนดเวลา เนื่องจากจำเลยเพิ่งได้รับฎีกาจากทนายความ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2532 ซึ่งในวันดังกล่าวจำเลยป่วยจนไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะมายื่น ฎีกาได้ และคดีของจำเลยมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 116 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 111,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 105)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด 1 เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ เป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเลยจะมายื่นฎีกาต่อศาลได้ จำเลยมิได้ตั้งใจที่จะไม่ยื่นฎีกาในกำหนดนั้น เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเลยกล่าวอ้างขึ้นภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยจึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด 1 เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ เป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเลยจะมายื่นฎีกาต่อศาลได้ จำเลยมิได้ตั้งใจที่จะไม่ยื่นฎีกาในกำหนดนั้น เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเลยกล่าวอ้างขึ้นภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยจึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ